

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2136/2531	ธนาคารแหลมทอง จำกัด	โจทก์
	บริษัทยนตรภัณฑ์ จำกัด กับพวก	จำเลย
	ธนาคารแหลมทอง จำกัด โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง
	บริษัทยนตรภัณฑ์ จำกัด ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายกุรดิษฐ์ จันทร์ศรีขวลา ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์จำเลยร่วมกันฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ หากมีการพิทักษ์ทรัพย์
จำเลยและที่สุดศาลฎีกามีคำสั่งหรือคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่โจทก์จำเลยอย่างยิ่งจึงขอให้งดการบังคับตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสอง(ลูกหนี้)เด็ด
ขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
ต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องขอ
ถอนฟ้องว่า การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นเมื่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว โจทก์จะมาขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ถ้าโจทก์ไม่
ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยควรที่จะถอนอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์บริษัทยนตรภัณฑ์จำกัด จำเลยที่ 1
และนายกรุดิษฐ์จันทร์ศรีชวาลา จำเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 120)

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่ง และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 118,121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วก็เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไป
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติล้มละลาย โจทก์จำเลยขอให้งด
การบังคับตามคำพิพากษาไว้ก่อนไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วก็เป็นอำนาจและ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไป
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติล้มละลาย โจทก์จำเลยขอให้งด
การบังคับตามคำพิพากษาไว้ก่อนไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ส่อง สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ